



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/105/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבודה מפקח על רישום מקרקעין אלעד אור

1 תובעת השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, ח.פ. 520028101

באמצעות ב"כ: עו"ד שמראל טל
אריאל שרון 4, גבעתיים
טל': 0507750457

נגד

1 נתבעת די.אס.די קליניק בע"מ, ח.פ. 515430288
באמצעות ב"כ: עו"ד שמראל טל
הברזל 11, תל אביב

פסק דין

1. עניינו במבנה מסחרי המוכר בשם "דמרי טאואר" הממוקם ברח' צה"ל 5-1 באשדוד. המבנה טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים ורשום בפנקס הזכויות כגוש 2072, חלקות 32, 78 ו-82.
2. אין חולק כי המבנה הנדון עונה על ההגדרה של "בית" כאמור בסעיף 77 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: **חוק המקרקעין**) וראוי להירשם כבית משותף, ועל כן על המחלוקת שלפני חלות הוראות פרק ו'1 לחוק המקרקעין שכותרתו: "**בתים שאינם רשומים כבתים משותפים**". על כן ייקרא מעתה המבנה המסחרי הנדון "**הבית המשותף**".
3. התובעת טוענת כי מונתה כדין לשמש כחברת הניהול והתחזוקה של הבית המשותף וזאת מכ הסכם ניהול שנכרת ביום 16.4.2015 בינה לבין יזמית הפרויקט המסחרי, חברת י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ (להלן: **דמרי**).
4. עוד קודם לכן, ביום 28.11.2012 נערך ונחתם הסכם בין דמרי לבין פי.מ.א.ד. בית האופנה בע"מ (להלן: **בית האופנה**) למכירת זכויות הקניין בחנות בבית המשותף, הידועה כיחידה מס' 10 בשטח נטו של 150 מ"ר, אליה מוצמדים חניה ומחסן.
5. הנתבעת רכשה את זכויות הקניין בנכס מאת בית האופנה בהסכם מיום 23.3.2016.
6. לטענת התובעת, החל מחודש יולי 2015 החלה לספק לבית המשותף שירותי ניהול ואחזקה והחלה לגבות דמי ניהול מבעלי הנכסים, או המחזיקים מטעמם.
7. טוענת התובעת כי ממועד מסירת החזקה בחנות לידי הנתבעת בשנת 2016 ועד לחודש דצמבר 2019 שילמה הנתבעת את מלוא דמי הניהול שנדרשו ממנה, בהתאם לגובה דמי הניהול שנקבע מעת לעת ועומד משנת 2018 על 6 ₪ למ"ר בצירוף מע"מ.
8. התובעת טוענת כי מאז חודש ינואר 2020 עד למועד הגשת התביעה בחודש נובמבר 2022 הפסיקה הנתבעת לשלם לה דמי ניהול כלשהם. לפיכך הוגש נגד הנתבעת כתב תביעה לתשלום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/105/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חוב דמי ניהול בסך 65,831 ₪. של לפי חיוב חודשי של 2,735 ₪. יש לציין מאז הגשת התביעה החוב הנוטען של הנתבעת ממשיך להצטבר מדי חודש.

9. עילת התביעה בגינה הוגשה התביעה נגד הנתבעת היא היותה של התובעת בסטטוס של "מתחזק" של הבית המשותף, כאמור בהוראות סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין וחובתה של הנתבעת לשלם את דמי הניהול שנקבעו מכח הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין המחייבות אותה לשאת בחלקה היחסי בהוצאות הניהול והתחזוקה של הבית המשותף.

טענות הנתבעת לסילוק התביעה על הסף

10. בד בבד עם הגשת כתב הגנתה, הגישה הנתבעת בקשה לסילוק התביעה דן על הסף בטענה, כי אין להכיר בתובעת כמי שמהווה "מתחזק" מאחר ולא מונתה כדין ע"י דמרי לשמש כמתחזק.
11. עוד טענה הנתבעת כי לא התקבלה החלטה של שני שליש לפחות מבעלי הנכסים המסמיכה את דמרי להתקשר עמה בהסכם ניהול ולכל הפחות היה על דמרי לכנס אסיפה של בעלי הנכסים בסמוך לאחר ההתקשרות עם התובעת על מנת לאשר אותה.
12. בהתאם לסעיף 6א(ב) לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 היה על דמרי לכלול בחוזי המכר עם בעלי הנכסים תנאי מפורש המורה על מינוי התובעת כ"מתחזק" ולצרף העתר מחוזה ההתקשרות עמה כנספח. משלא עשה כן ובהעדר תקנון מוסכם חל התקנון המצוי.
13. לפיכך, טוענת הנתבעת כי ככל שהתובעת אינה בגדר "מתחזק" הרי שאינה נמנית על הגורמים המוסמכים להגיש תביעה לפני המפקח על רישום מקרקעין. אכן המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לבחון אם התובעת מהווה "מתחזק" שמונה כדין בהתאם לסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, אך, ככל שהמפקח על רישום מקרקעין מגיעה למסקנה כי התובעת אינה מהווה "מתחזק" עפ"י חוק המקרקעין אזי עליו לקבוע כי בהתאם לסעיף 72(ג) לא מוקנית לו הסמכות העניינית לדון בתביעה שהוגשה לפניו.
14. בתום הדיון שהתקיים בפני ביום 30.3.23 ניתנה החלטתי המורה לתובעת להגיש תגובתה לבקשה לסילוק על הסף.

תגובת התובעת

15. עפ"י הסכם המכר מכוחו רכשה הנתבעת את החנות שבבעלותה (סעיף 15) התחייבה הנתבעת לשאת, ממועד קבלת החזקה בחנות, בכל תשלומי החובה שבדין.
16. בפסק הדין בת"מ 37595-10-17 רובין נ' נגר (נבו, 22.4.2020) (להלן: ענין רובין) נקבע כי גם אם הסכם מכר שנעשה עם היזם אינו כולל את פרטי המתחזק בהתאם לסעיף 6א(ב) לחוק המכר ואף חלפה התקופה בת שלוש שנים המנויה בסעיף 6א(ג) במועד היווצרות החוב, עדיין, בכפוף להסכמת הצדדים, ניתן להכיר בחברה אשר ניהלה ותחזקה את הבית המשותף כ"מתחזק" בבחינת קיומו של חוזה מכללא בדרך של התנהגות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/105/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. בעניין רובין נמצא כי התנהגות בעלי הדירות לאורך תקופה ארוכה במהלכה צרכו שירותי ניהול ואחזקה ושילמו דמי ניהול מהווה הסכמה תקפה גם אם לא נכרת הסכם בכתב בין הצדדים. ככל שארע מחדל לעניין מינוי התובעת בהליך מסודר אזי מחדל זה רובץ לפתחם של בעלי הנכסים. כך נקבע גם בתא"מ (שלום-ים) 6420/07 מירב מגדל מבוא ירושלים אחזקות בע"מ נ' סימה ציליק (נבו, 12.10.20109 (להלן: עניין ציליק) במסגרתו הכיר ביהמ"ש במעמדה של התובעת שם כ"מתחזק" בהתאם להתנהגות בעלי הדירות מכח חוזה מכללא שקם מעצם העבודה כי שילמו במשך שנים את שכרה.

18. בתיק המפקח על רישום מקרקעין פ"ת 145/17 ביטון נ' נכסי מלכת שבא (נבו, 5.9.2021) (להלן: עניין ביטון) נקבע כי חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות וכך גם בנוגע ל"מתחזק" משעה שמונה מתחזק לבית המשותף לא ניתן לטעון כי מעמדו השתנה כל עוד לא מונה מתחזק אחר תחתיו, וכל עוד לא חדל מלפעול בבית המשותף. לא נטען ולא הוצגה כל אסמכתא כי בעלי הנכסים כינסו אסיפה בה הוחלט על הפסקת עבודתה של התובעת כמתחזק או החלפתה בגורם אחר.

19. הנתבעת שילמה את דמי הניהול שנדרשו ממנה במשך שלוש וחצי שנים וגם במסגרת הדיון שהתקיים בפני כב' המפקח הודה נציג הנתבעת כי ברור שיש חוב לתובעת. הנתבע, ויתר בעלי הנכסים ישבו באפס מעשה ולא דאגו להסדיר מעמדה של התובעת כדין בלי להעלות כל טענה בנושא ובא בעת המשיכו לקבל מידה שירותי ניהול ותחזוקה.

20. כפי שנקבע בעניין ביטון, העובדה שהתובעת הנפיקה לנתבעת במשך תקופה ארוכה חשבונית מס בגין דמי ניהול אשר נפרעו ע"י הנתבעת מקימה כנגד הנתבעת השתק שיפוטי.

טענות משלימות מטעם הנתבעת

21. בהחלטתי מיום 28.5.23 אשרתי לנתבעת להשלים טענותיה בתגובה לטענות התובעת.

22. התובעת מבקשת להכיר בה כ"מתחזק" על בסיס חוזה מכללא שנוצר עקב התנהגות בעלי הנכסים המשלמים את דמי הניהול הנדרשים מהם מאז הציגה עצמה ככזו, לרבות הנתבעת עצמה. ברם אף אם יוכח קיום חוזה מכללא כנטען, אין בכוחו להפוך אותה ל"מתחזק" על פי חוק המקרקעין. פסק הדין בעניין ציליק עליו מבקשת התובעת הסתמך בהקשר זה ניתן בבימ"ש השלום אשר קבע כי הנתבעים שם מחויבים לפי דיני החוזים ודיני עשיית עושר ולא במשפט, ולא מכח חוק המקרקעין, שאם לא כן היה קובע כי התביעה אינה בגדר סמכותו.

23. גם פסק הדין בעניין רובין אף הוא ניתן בבימ"ש השלום והתביעה בו נדונה במסגרת דיני עשיית עושר ולא במשפט.

24. התובעת מושתקת מלהסתמך על כך שהנתבעת שילמה לה דמי ניהול בעבר זאת משום שהטעתה את כלל בעלי הנכסים עת הודיעה להם בשנת 2015 כי מונתה כדין לשמש כ"מתחזק" של הבית המשותף זאת כאשר הסכם הניהול עליו היא חתמה עם דמרי נערך זמן רב לאחר שנחתמו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/105/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הסכמי המכר בין דמרי לבין רוכשי הנכסים וכאשר בהסכמי מכר אלו לא נכללו פרטי התובעת כחברת הניהול והתחזוקה של הבית המשותף, או פרטי ההתקשרות עמה.

25. התובעת הציגה מצג שווא לפני בעלי הנכסים והטעתה אותם לחשוב כי מונתה כדין על אף שהיא מתיימרת להיות חברה מהמנוסות ומהוותיקות בענף של ניהול ותחזוקה של נדל"ן עסקי. כחברת ניהול ותחזוקה ותיקה ומנוסה עצמה התובעת עיניה מלראות כי מינויה כחברת ניהול ותחזוקה לא נעשה כדין ולא גובה בהחלטה ברוב בעלי הנכסים הקבוע בחוק, ולכל הפחות היה עליה לדעת כי לא מונתה כדין ולפעול לכינוס אסיפה של בעלי הנכסים לשם מינויה כדין.

26. התובעת מנסה לשכנע כי בעת שדמרי חתמה עמה על הסכם הניהול החזיקה בשני שליש מהבעלות בבית המשותף ועל כן היתה מוסמכת למנות את התובעת כ"מתחזק". ברם ככל ומועד הרלבנטי כבר מכרה דמרי ולו יחידה אחת היה עליה לכנס אסיפה של בעלי הדירות של סדר יומה מינוי התובעת כ"מתחזק" לבית המשותף.

דין והכרעה

27. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים בשאלה האם יש לראות בתובעת כ"מתחזק" בהתאם למונח זה בחוק המקרקעין אני סבור כי אין מניעה להכריע בה על סמך הטענות המשפטיות שעלו בה, שכן אין לפני מחלוקת עובדתית רלבנטית, הדרושה להכרעה, קודם להכרעה בסוגיה שלפני.

28. אקדים ואומר בפתח הכרעתי כי מצאתי לקבל את טענת הנתבעת לפיה אין לראות בתובעת כ"מתחזק" של הבית המשותף, כמשמעותו בחוק המקרקעין.

29. אני סבור כי סלע המחלוקת, עליו יקום או ייפול דבר, הוא בשאלה האם יש לראות בהתנהלות הנתבעת עצמה במשך שלוש וחצי השנים שקדמו להגשת התביעה, קרי בתשלום דמי ניהול לתובעת כסדרם, הסכמה שבשתיקה, או הסכם מכללא, או כזו היוצרת השתק שיפוטי, להיותה של התובעת "מתחזק", הסכמה שאין הנתבעת רשאית לחזור ממנה.

30. דומה כי גם התובעת מכירה בכך שניצב בפניה קושי ממשי להוכיח כי מונתה כדין כ"מתחזק" בהתאם לחוק המכר או לחוק המקרקעין ועיקר יהבה מושלך על התנהגות הנתבעת וההסכמה מכללא המיוחסת לה.

31. מנגד, דומה כי גם הנתבעת מכירה בכך שמכח דיני החוזים ו/או דיני עשיית עושר ולא במשפט לא תוכל להיות פטורה מתשלום דמי ניהול לתובעת בגין החודשים בהם לא שילמה דמי ניהול וכל עוד התובעת ממשיכה לתת שירותי ניהול ואחזקה.

32. התעקשות הנתבעת שלא לברר את התביעה הכספית שהוגשה נגדה בפני – מצד אחד, והתעקשות התובעת דווקא לברר התביעה בפני – מצד שני, מובנות הן. כידוע, תביעה כספית המוגשת לפני המפקח על רישום מקרקעין כנגד בעל "דירה" בבית משותף וזאת בעילה של תשלום חלקו היחסי בניהול ותחזוקת הבית המשותף מכח סעיף 58 לחוק המקרקעין – היא תביעה שרשאים להגיש או נציגות הבית המשותף או ה"מתחזק".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/105/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משהוכר מעמדם של הנציגות או ה"מתחזק" ככאלו, אין הנתבע רשאי להעלות כנגדם טענת קיזוז ואף לא טענות הגנה חוזיות קלסיות כגון אספקת שירות לקוי או חלקי, אי הגשת דו"חות כספיים וכיוב'.

33. סעיף 72 לחוק המקרקעין מגדיר את מהות הסכסוכים אשר מצויים בגדר סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.
(ב) ...

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) ...

34. סעיף 73 לחוק המקרקעין קובע את מיהות הזכאים לתבוע בסכסוך המתברר לפני המפקח על רישום מקרקעין, לאמור:

ואלה הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:
(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;
(2) נציגות הבית המשותף.

35. על מנת לברר האם סמכות הדיון מסורה למפקח על רישום מקרקעין, יש לבחון את זהותם של הצדדים לסכסוך, ואת מהות הסכסוך או עילת התביעה. המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בסכסוך המובא להכרעתו על ידי אחד הגורמים המנויים בסעיף 73 לחוק המקרקעין, שעניינו אחת העילות המפורטות בסעיף 72 לחוק האמור (ראו: עשא (י-ם) 58158-05-19 מוהדב נ' רישארד (נבו, 3.10.19).

36. ואמנם, חברה או אדם שבעלי הדירות בבית המשותף הסמיכו את הנציגות להתקשר עמו בהסכם למתן שירותי אחזקה וניהול, קרי "מתחזק", הוא אחד מהגורמים אשר רשאים להגיש תביעה לפני המפקח על רישום מקרקעין בהתאם לסעיפים 72(ג) ו-73 לחוק המקרקעין.

כיצד אם כן ניתן למנות "מתחזק"?

מינוי ע"י בעלי הדירות

37. סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין מורנו כך:

(1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירים ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 12/105/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה – מתחזק);
(2) החלטה לעניין התקשרות עם מתחזק מסוים או לענין החלפתו בתקבל בידי בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

38. כאמור, הבית המשותף דן טרם נרשם בפנקס הבתים המשתפים ועל כן גם לא נרשם תקנון מוסכם החל עליו.

39. אין מחלוקת לפני כי מעולם לא כונסה אסיפה של בעלי הנכסים בבית המשותף שעל סדר יומה מינוי התובעת כ"מתחזק", לא לפני שנחתם הסכם הניהול בינה לבין דמרי ולא לאחריו.

40. בהקשר זה, מקובלת עלי טענת התובעת לפיה אף אם במועד החתימה על הסכם ההתקשרות עם התובעת החזיקה דמרי בלפחות שני שליש מהנכסים בבית המשותף ודאי שאין בכך - ככל והיא מבקשת לפעול בכובעה כבעלת נכסים בבית המשותף ולא כיזם הפרויקט, כדי לפטור אותה מהחובה לכנס אסיפה כדת וכדין שעל סדר יומה מינוי "מתחזק", הצגת טיוטת הסכם ניהול והשגת הרוב הקבוע בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין.

41. אין לקבל מצב בו הבעלים של שני שליש מהדירות או החנויות בבית משותף יוכל למנות מתחזק לבית המשותף על געת עצמו, בלא לקים הליך סדור וזאת מתוך נקודת מוצא כי בכל מקרה מובטח לו הרוב הדרוש למינוי מתחזק מטעמו.

מינוי "מתחזק" ע"י יזם של פרויקט בנייה

42. לבית המשותף דן אין תקנון מוסכם שכן טרם נרשם כבית משותף. המחוקק הכיר בזכותו של יזם המקיים פרויקט בנייה ("מוכר" בלשון החוק), המיועד להירשם בסופו של דבר כבית משותף, לבחור חברת ניהול ותחזוקה אשר תנהל את הבית המשותף לאחר הקמתו ואכלוסו וכן תתחזק את כל חלקי הרכוש המשותף, ולקבל מראש את הסכמתם של כל רוכשי ה"דירות", לרבות דירת מגורים, משרד, חנות, וכיוב' לכך שאותה חברה תשמש כחברת הניהול והתחזוקה של הבית המשותף ולעגן את התחייבותם לשלם לחברה זו דמי ניהול, במסגרת הסכם הרכישה.

43. על זכות זו של יזם הוטלו מגבלות במסגרת סעיף 6א לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, (להלן: **חוק המכר**). וכך מורה סעיף 6א לחוק המכר:

(א) בסעיף זה –

"חוזה מכר" – לרבות המפרט וחווה נספח לענין מתחזק;

"מתחזק" – כמשמעותו בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.

(ב) **לא יקבע מוכר בחווה המכר או בתקנון, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מתחזק, אלא אם כן נכללו בחווה המכר פרטים הנוגעים למתחזק, לרבות זהותו ותנאי ההתקשרות עמו.**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/105/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ג) תוקפה של תניה בחוזה ההתקשרות הראשון עם מתחזק לפי סעיף קטן (א), השוללת או המגבילה את הזכות של נציגות הבית המשותף או של בעלי הדירות להביא את החוזה לסיום, אין כוחו יפה לתקופה העולה על שלוש שנים מיום תחילת הניהול וההחזקה על ידי המתחזק, אלא אם כן החליטו בעלי הדירות בבית המשותף, ברוב הקבוע בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, להאריך את תוקף חוזה ההתקשרות, בתום שלוש השנים האמורות, לתקופה שתיקבע על ידם.

44. חוק המכר מאפשר אם כן לזים למנות "מתחזק" לבית המשותף וזאת בלא צורך לעגן החלטה זו בתקנון. היזם אף פטור מהצורך לכנס אסיפה של בעלי הדירות בבית המשותף ולקבל הסכמה של שני שליש מהם לפחות לשם מינוי המתחזק מטעמו, אך מנגד עליו לכלול בחוזה המכר עם כל רוכש ורוכש, תניה העומדת בתנאי חוק המכר לפיה גורם מסוים מונה על ידו כ"מתחזק" לבית המשותף.

45. לא יכולה להיות מחלוקת כי מינוי התובעת כ"מתחזק" של הבית המשותף, לא נכלל כחלק מהסכמי הרכישה, או צורך כנספח להם, מהטעם הפשוט כי הסכם הניהול נחתם מספר שנים לאחר שהחלו להיחתם הסכמי הרכישה, לרבות ההסכם הראשון לרכישת החנות מושא התביעה שנחתם כבר ביום 28.11.2012.

46. צודקת אם כן הנתבעת בטענתה כי התובעת לא התמנתה כדין, לא בהתאם למגבלות שנקבעו בחוק המכר ולא באמצעות הרוב הדרוש מקרב בעלי הנכסים בבית המשותף.

47. סעיף 6א לחוק המכר הנו הוראת חוק מובהקת מתחום ההגנה על הצרכן בכלל וההגנה על רוכשי דירה מקבלן – בפרט, והינה הוראת חוק קוגנטית שלא ניתן להתנות עליה. הוראת חוק זו נועדה למנוע מצב בו רוכשי דירה מקבלן/יזם הופכים ל"קהל שבוי" בידי חברת ניהול ואחזקה שנבחרה מטעם הקבלן, אשר לעתים קרובות הינה חברת בת של החברה הקבלנית/יזמית, ומונתה לשמש כ"מתחזק" של הבית המשותף וזאת למשך שנים ארוכות, בלא שתהיה בידי בעלי הדירות אפשרות מעשית להחליף את "המתחזק" או לסיים ההתקשרות עמו. אלמלא הוראות סעיף 6א נדרשים בעלי הדירות לגייס את הרוב הדרוש להחלפת "המתחזק" לפי הקבוע בסעיף 71(ב)(2) לחוק המקרקעין, המחייב השגת הסכמה של בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשוף צמוד לדירותיהם. על כן נקבע בסעיף 6א, כי על מנת לסיים את ההתקשרות עם ה"מתחזק" בתום שלוש שנים ממועד תחילת ההסכם עמו, אין צורך בהחלטה של בעלי הדירות שבבעלותם מחצית מהרכוש המשותף ודי ברוב רגיל לשם כך, חרף האמור בסעיף 71(ב)(2) לחוק המקרקעין. הוראת סעיף 6א נועדה גם להכביד על יזם, אשר ממשיך להיות הבעלים של חלק ניכר מהיחידות בבית המשותף (מצב די שכיח בבניינים מסחריים) ומבקש להעביר החלטה באסיפה הכללית המאשרת את המשך ההתקשרות עם "המתחזק" אותו בחר גם לאחר שלוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/105/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנים. על כן, נקבע בסעיף 6א באמצעות הפניה להוראות סעיף 71(ב)(1), כי לשם כך דרושה הסכמה של בעלי הדירות שלפחות שני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

מינוי באמצעות הסכם כתוב ומינוי מכח הסכם מכללא הנובע מהתנהגות הצדדים

48. בפסיקה נקבעה דרך נוספת, באמצעות כריתת **הסכמים פרטניים** בין הגוף המתחזק ובין בעלי היחידות בבית המשותף, הסכמים אשר יחייבו את אותם בעלי יחידות שכרתו את ההסכם (ראו: עש"א (הלכת קניון לב כרמיאל, בפסקה 19; 45124-10-13 **ועד לב העיר חיפה בע"מ נ' ביטון יולנדה** (נבו, 27.5.2014)).

49. כאמור, המחלוקת בפני תוכרע על יסוד הכרעה בטענת התובעת להיווצרות הסכם מכללא שנוצר בין הצדדים נוכח מתן שירותי תחזוקה וניהול לבית המשותף מאז שנת 2015 ותשלום דמי ניהול ע"י הנתבעת ממועד קבלת החזקה בחנות שקנתה למשך שלוש שנים וחצי ברציפות.

50. אשר לפסק הדין בעניין רובין, אני סבור כי אין בו כדי להואיל לתובעת שכן ביהמ"ש הנכבד שם אמנם פסק כי בעלי הנכסים הנתבעים שם אמנם חייבים בתשלום דמי ניהול, אך זאת מכח מערכת היחסים החוזית שנוצרה בין הצדדים ומכח דיני עשיית עושר ולא במשפט. אף אני סבור כי עצם העובדה כי התביעה נדונה לגופה בבית משפט השלום מעידה כי התובעת שם לא טענה כי יש לראות בה "מתחזק" וכי עילת התביעה הכספית מכוחה היא תובעת מושתתת על סעיף 58 לחוק המקרקעין. והדברים יפים גם לפסה"ד בענין ציליק.

51. בעניין ביטון (פסקאות 55, 56) קבע חברי, כב' המפקח מאיר יפרח, כך:

"הוכח בפניי כי התובעים קיבלו על עצמם את הסכמי הניהול והמשיכו לשלם מכוחם את דמי הניהול אף לאחר התקופה של שלוש השנים הראשונות להתקשרות עם הנתבעת... כך שבהתנהגותם של התובעים עצמם, יש הוכחה כי הם ראו בנתבעת כמתחזק.

...

להווי ידוע כי הוראות **חוק המכר דירות** הן קוגנטיות ואינן ניתנות להתנאה אלא לטובת הקונה (סעיף 7א (א) לחוק המכר). לא נטען וממילא לא הוכח כי הייתה כל מניעה מצד התובעים להביא לסיום ההתקשרות עם הנתבעת בחלוף שלוש השנים הראשונות להתקשרות. משעה שבחרו בעלי היחידות – ביניהם התובעים – שלא לעשות כן, אין להם אלא להלין על עצמם, ויש לראות בהתנהגותם לאורך השנים ככזו המעידה, שהסכם ההתקשרות היה לטובתם, ומשכך לא ראו לנכון להביא לסיומו בדרך כלשהי."

52. אני סבור כי הנסיבות שעמדו בבסיס פסק הדין בעניין ביטון שונות מהותית מנסיבות המחלוקת שלפני ועל כן אין מקום לגזור גזירה שווה בין קביעת כב' המפקח בעניין ביטון לעניינו ואסביר.

53. גם בעניין ביטון הסוגיה שנתרה לבירור במסגרת פסק הדין היתה האם חברת הניהול והתחזוקה נחשבת כ"מתחזק" של הבית המשותף. ברם, נקודת המוצא היתה כי חברת הניהול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/105/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

והתחזוקה (הנתבעת שם) מונתה כדין כ"מתחזק" ע"י היזם שבנה את הפרויקט, הכולל יחידות מלונאיות ויחידות נופש וזאת באמצעות החתמת כלל הרוכשים על הסכמי מכר/רכישה שכללו סעיפים מפורשים למינוי חברת ניהול ותחזוקה והפניה לנספח המהווה הסכם ניהול מול חברת הניהול והתחזוקה. טענת התובעים, בעלי דירות נופש, היתה כי לאחר שלוש שנות הפעילות הראשונות של החברה המתחזקת פקע מעמדה כ"מתחזק", הואיל ולא אושרה באסיפה המשך ההתקשרות עמה. טענה זו של התובעים נדחתה נוכח הממצא העובדתי לפיו התובעים עצמם המשיכו לשלם דמי ניהול לנתבעת ולקבל ממנה שירותי אחזקה וניהול גם לאחר מועד הפקיעה הנטען, ועל כן יש לראות בהתנהגותם הסכמה מכללא להיותה "מתחזק", או לקבוע כי התנהגותם יצרה מחסום דיוני בדמות "השתק שיפוטי" המונע מהם לטעון כי אין להיכר בנתבעת כ"מתחזק".

בעניינו, כמפורט לעיל, לא מונתה התובעת כמתחזקת כדין, לא ע"י יזם הפרויקט ולא בהחלטה של כלל בעלי הדירות באסיפה שכונסה לשם כך. לא למותר לציין את החשיבות היתרה שנודעת לבחירת "מתחזק" לבית משותף. יפים לכך דברי כב' המפקח שלומי הייזלר בתיק ת"א 58/11 א.ד.מ.ש. אחזקות וניהול בע"מ נ' שמרדן חברה לבנין והשקעות בע"מ, (פורסם באתר הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין, 11.11.2013):

"כפי שעולה מהוראות החוק ומדברי ההסבר לו, בחירת מתחזק לבית המשותף אינה עניין של מה בכך, ונקבעו כללים מיוחדים לבחירתו. הטעם לכך ברור – קביעת מתחזק לבית המשותף, מביא לכך שגוף שהינו גורם זר לבית המשותף, ינהל וייקבע את סדרי. למעשה, לגורם שנבחר כמתחזק, מוענקות סמכויות בסיסיות המשיקות לא מעט לסמכויותיה של הנציגות, ובכך הופך המתחזק לחלק מאושיות הבית המשותף. בתוך כך, המתחזק רשאי לנקוט הליכים משפטיים כנגד בעלי הדירות מכח תפקידו בבית המשותף, וזאת ללא קשר לעילות חוזיות כאלה ואחרות שיש לו כנגד בעל הדירה, ואף אם אין בינו לבעל הדירה חוזה כלשהו"

54. לאור כל האמור לעיל אני קובע כי התובעת לא הוכיחה כי מונתה כדין לשמש כמתחזק של הבית המשותף בו מתגורר הנתבע. משכך התובעת אינה נכנסת בגדרו של סעיף 73 לחוק המקרקעין ועל כן המפקח על רישום מקרקעין נעדר סמכות עניינית לדון בתביעתה. ראו ת"א 3364/05 מטאטא הזהב נ' שיש אלונים ואח' (פורסם בנבו, 18.3.2007) בו נקבע על ידי כב' השופטת מיכל נד"ב כדלקמן:

"לכאורה עניין הנשיאה בהוצאות ההחזקה של הרכוש המשותף נתון אכן לשיפוט של המפקח (סעי' 58 לחוק). ואולם בענייננו נראה לי, שנושא דמי הניהול והאחזקה נשוא הסכסוך בין הצדדים, אינו נופל בגדר סמכויות המפקח, משום שמקורו במחלוקת החוזית שבין הצדדים. נראה לכאורה שהחיוב הכספי יגזר מהכרעה במחלוקת זו, שאין מקומה אצל המפקח."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/105/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

55. לפיכך אני מורה על דחיית התביעה בהעדר סמכות עניינית לדון בחוב הכספי מושא התביעה.
56. הוצאות ההליך: משהתקבלה בקשת הנתבעת לדחיית התביעה, ברי כי היא זכאית להוצאות משפט. בתיק זה נדרשה הנתבעת להגיש כתב הגנה, להתייבב לדיון שהתקיים בפני ולהגיש בקשה לסילוק התביעה על הסף. אשר על כן אני מורה כי התובעת תשא בהוצאות הנתבעת בסך של 6,000 ₪. הוצאות אלו ישולמו תוך 30 יום.

ניתן ביום 6 אוגוסט 2023, י"ט אב תשפ"ג, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין